
А.К. Судаков
01.11.2021 г.

**Политика ООО «ТРИАНДА»
в отношении обработки персональных данных**

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика общества с ограниченной ответственностью «ТриАнда», зарегистрированного по адресу 211162, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новолукомль, ул. Энергетиков, дом 15, в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований абзаца 3 пункта 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите персональных данных" (далее - Закон о защите персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает общество с ограниченной ответственностью «ТриАнда» (далее - Оператор).

1.3. Настоящая Политика вступает в силу с 15 ноября 2021 года.

1.4. Во исполнение требований п. 4 ст. 17 Закона о защите персональных данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в сети Интернет на сайте Оператора <https://trianda.by>

1.5 Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

- Конституция Республики Беларусь;
- Гражданский кодекс Республики Беларусь;
- Трудовой кодекс Республики Беларусь;
- Налоговый кодекс Республики Беларусь;
- Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 г. №99-З «О защите персональных данных»;
- постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.2006 № 1055 «Об утверждении Правил оказания услуг электросвязи»;
- иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

Правовым основанием обработки персональных данных также являются:

- устав Оператора;

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;
- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

1.6. Основные термины и их определения, используемые в Политике:

абонент - физическое, либо юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее с Оператором соответствующий договор (например, на оказание услуг электросвязи, договор купли-продажи товара, договор на оказание иных услуг, выполнение каких-либо работ, принявшие (акцептовавшие) публичное предложение (оферту) о заключении договора);

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

блокирование персональных данных - прекращение доступа к персональным данным без их удаления;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных;

оператор - государственный орган, юридическое лицо Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, самостоятельно или совместно с иными указанными лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных;

персональные данные - любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано;

предоставление персональных данных - действия, направленные на ознакомление с персональными данными определенных лица или круга лиц;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

сайт Оператора - <https://trianda.by> принадлежащий Оператору сайт, а также поддомены этого сайта, целевые страницы;

субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении которого осуществляется обработка персональных данных;

удаление персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

1.7. Основные права и обязанности Оператора.

1.7.1. Оператор имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о защите персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством;

2) поручить обработку персональных данных другому лицу, если иное не предусмотрено законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о защите персональных данных;

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о защите персональных данных.

1.7.2. Оператор обязан:

1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о защите персональных данных;

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Закона о защите персональных данных;

3) в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных в соответствии с его содержанием прекратить обработку персональных данных, осуществить их удаление и уведомить об этом субъекта персональных данных, если отсутствуют иные основания для таких действий с персональными данными, предусмотренные Законом о защите персональных данных и иными законодательными актами;

4) при отсутствии технической возможности удаления персональных данных оператор обязан принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных данных в тот же срок;

5) в течение пяти рабочих дней после получения заявления субъекта персональных данных на получение информации, касающейся обработки персональных данных, если иной срок не установлен законодательными актами, предоставить ему в доступной форме информацию, указанную в части первой п.1 статьи 11 Закона о защите персональных данных, либо уведомить его о причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется такая информация субъекту персональных данных бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

6) в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных предоставить ему информацию, указанную в п.2 статьи 12 Закона о защите персональных данных, либо уведомить субъекта персональных данных о причинах отказа в ее предоставлении;

7) по окончании срока действия договора, в соответствии с которым осуществлялась обработка персональных данных, или его расторжении прекратить обработку персональных данных, осуществить их удаление и уведомить об этом субъекта персональных данных, если отсутствуют иные

основания для таких действий с персональными данными, предусмотренные Законом о защите персональных данных и иными законодательными актами;

8) исполнять требования уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства о персональных данных.

1.8. Субъект персональных данных имеет право:

1) в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством подачи оператору заявления в порядке, установленном статьей 14 Закона о защите персональных данных, либо в форме, посредством которой получено его согласие;

2) получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, согласно п.1 статьи 11 Закона о защите персональных данных;

3) требовать от Оператора уточнения его персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными;

4) получать от оператора информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено Законом о защите персональных данных и иными законодательными актами;

5) обжаловать действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие его права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц;

1.9. Субъект персональных данных обязан:

1) предоставлять Оператору исключительно достоверные сведения о себе;

2) информировать Оператора об изменениях своих персональных данных;

3) в случае необходимости предоставлять Оператору документы, содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки.

1.10. Абонент Оператора по запросу Оператора обязан подтвердить соответствие своих персональных данных сведениям, указанным в соглашении о присоединении (регистрационной форме) при заключении договора, путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

1.11. Контроль за исполнением требований Политики осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора.

1.12. Лицо, предоставившее Оператору устаревшие, неполные, недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия такого субъекта персональных данных, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.13. Оператор не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые субъекты персональных данных могут перейти по ссылкам, доступным на сайтах Оператора.

1.14. Ответственность за нарушение требований законодательства Республики Беларусь и нормативных актов Оператора в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Цели сбора персональных данных

2.1.Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.2.Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

2.3.Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:

- обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь;
- осуществление своей деятельности в соответствии с Уставом Оператора;
- оказание услуг электросвязи, включая, но, не ограничиваясь, предоставление доступа к сети Интернет (услуги передачи данных), услуги IP-телевидения, услуги по трансляции телевизионных программ в системе кабельного телевидения (аналоговый, цифровой формат);
- осуществление абонентского, справочно-информационного и сервисного обслуживания абонентов;
- предоставление дополнительных услуг и сервисов;
- проведение Оператором акций, опросов, тестирований на сайтах Оператора, а также проведение маркетинговых и рекламных мероприятий;
- предоставление информации о проводимых Оператором акциях, рекламных играх посредством телефонной связи, SMS-сообщений, push-уведомлений, электронной почты, сообщений, направляемых посредством мессенджера Viber, а также в социальных сетях, таких как «ВКонтакте» и других;
- обработка обращений и запросов, получаемых от субъектов персональных данных;
- продажа, предоставление во временное пользование, сдача в аренду, установка и техническое обслуживание оконечных устройств и иного оборудования, товара;
- формирование статистической отчетности, проведение исследований;
- осуществление гражданско-правовых отношений;
- исполнение договора, стороной которого является субъект персональных данных;
- осуществление досудебной и судебной работы, в том числе в целях взыскания дебиторской задолженности;
- ведение кадрового делопроизводства (кадровой работы и организации учета работников Оператора);
- отправка субъектам персональных данных: уведомлений, коммерческих предложений, сообщений рекламно-информационного характера; информации о деятельности Оператора; информации о вносимых изменениях (дополнениях) в договор, правила оказания услуг, стоимости услуг (работ) Оператора; информации, связанной с обслуживанием субъектов персональных данных; информации о работе сайтов Оператора; информации о существующих и новых услугах (в том числе о проводимых акциях); информации, сопутствующей обслуживанию субъектов персональных данных Оператором; информации рекламного характера; информации о разработке Оператором новых сервисов и сайтов;

- содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;

- привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе обязательного пенсионного страхования;
- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные организации требуемых форм отчетности;
- ведение бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности;
- осуществление пропускного режима, учёт и регистрация посетителей зданий, помещений, офисов Оператора.

2.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 2 Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

3.2. Оператор может обрабатывать перечисленные персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных.

3.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- контактные данные;
- сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах.

3.2.2. Работники и бывшие работники Оператора:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- изображение (фотография);
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- контактные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;

- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, наградений и (или) дисциплинарных взысканий;
- данные о регистрации брака;
- сведения о воинском учете;
- сведения об инвалидности;
- сведения об удержании алиментов;
- сведения о доходе с предыдущего места работы;
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства.

3.2.3. Члены семьи работников Оператора:

- фамилия, имя, отчество;
- степень родства;
- год рождения;
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства.

3.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- номер расчетного счета;
- иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.

3.2.5. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц):

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- контактные данные;
- занимаемая должность;
- иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.

3.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (например, фотографии) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также генетических персональных данных, за исключением случаев, когда субъект персональных данных самостоятельно предоставил такие данные Оператору, либо они стали известны Оператору в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

4. Порядок и условия обработки персональных данных

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового согласия в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

4.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.

4.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

4.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:

- получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных;
- получения персональных данных из общедоступных источников;
- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора;
- использования иных способов обработки персональных данных.

4.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

4.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в налоговые органы, ФСЗН и другие органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
- принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;
- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
- создает необходимые условия для работы с персональными данными;
- организует учет документов, содержащих персональные данные;
- организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные;
- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
- организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных.

4.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения

персональных данных не установлен законодательством Республики Беларусь, договором.

5. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

5.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в п. 1 и 4 ст. 11 Закона о защите персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных при получении заявления субъекта персональных данных.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

Заявление должно содержать:

- фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);
- дату рождения субъекта персональных данных;
- идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась субъектом персональных данных при даче своего согласия оператору или обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных;
- изложение сути требований субъекта персональных данных;
- личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных данных.

Заявление может быть направлено в письменной форме, в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Если в заявлении субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о защите персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

Субъекту персональных данных может быть отказано в предоставлении информации в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона о защите персональных данных.

5.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных либо по его заявлению или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента получения указанного заявления или запроса на период проверки.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение 15 дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

5.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при получении заявления субъекта персональных данных либо запроса уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения заявления (запроса).

5.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат удалению, если иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных данных или законодательством.

6. Заключительные положения.

6.1. Все вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не урегулированные в настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае, если какое-либо положение настоящей Политики признается противоречащим законодательству, остальные положения остаются в силе и являются действительными, а любое недействительное положение будет считаться удаленным/измененным в той мере, в какой это необходимо для обеспечения его соответствия законодательству Республики Беларусь.

6.3. В случае внесения изменений в законодательство Республики Беларусь в сфере защиты персональных данных, Оператор вносит изменения в настоящую Политику в порядке, установленном законодательством. При этом до внесения таких изменений, ранее действовавшие положения Политики, требования которых перестали соответствовать законодательству, не применяются. Остальные положения Политики остаются в силе и являются действительными.

6.4. Оператор имеет право по своему усмотрению вносить изменения и (или) дополнения в условия настоящей Политики без предварительного и (или) последующего уведомления субъектов персональных данных.

6.5. Действующая редакция настоящей Политики постоянно доступна на сайте Оператора <https://trianda.by>

7. Перечень уполномоченных лиц, которым может быть поручена обработка персональных данных клиентов ООО «ТриАнда»:

Название организации	Цель передачи и обработки персональных данных	Состав персональных данных
Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» 220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303	Организация приема платежей.	Фамилия, нициалы, адрес

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» 220050, г. Минск, пр-т Независимости, д. 10	Направление регулярных и срочных счетов, почтовых карточек, уведомлений, претензий и иной корреспонденции в рамках исполнения договора. Организация расчетов в рамках исполнения договора.	Фамилия, собственное имя, отчество, регистрация по месту жительства, данные документа удостоверяющего личность
--	---	---